

CNBCR-09/2025	NRP-94 NORMAS TÉCNICAS PARA CALIFICAR A INVERSIONISTAS SOFISTICADOS EN LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

- I. Que el artículo 2 inciso primero de la Ley de Bancos de Inversión establece que los Bancos de Inversión tendrán como finalidad ofrecer servicios exclusivamente a aquellos sujetos que sean previamente calificados como Inversionistas Sofisticados, según lo dispuesto en dicha ley y lo que se establezca en la normativa técnica que emita el Banco Central por medio de su Comité de Normas para dichos efectos.
- II. Que el artículo 3 inciso tercero de la Ley de Bancos de Inversión establece que, de acuerdo con la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, los Bancos de Inversión que se constituyan conforme a la primera ley, tendrán la calidad de integrantes del Sistema Financiero.
- III. Que el artículo 4 incisos primero y segundo de la Ley de Bancos de Inversión establece los criterios que las personas naturales o jurídicas deben cumplir para ser considerados como Inversionistas Sofisticados.
- IV. Que el artículo 4 inciso quinto de la Ley de Bancos de Inversión establece que los Bancos de Inversión validarán que sus clientes posean la calidad de Inversionistas Sofisticados, para lo cual deberán establecer un proceso que acredite dicha categoría.
- V. Que el artículo 16 inciso primero de la Ley de Bancos de Inversión establece que los directores, directores ejecutivos o gerentes generales de los Bancos de Inversión, en todo momento deberán velar porque los depósitos de los Inversionistas Sofisticados sean manejados bajo criterios de honestidad, prudencia y eficiencia, como buenos comerciantes en negocio propio. También serán responsables de que la información proporcionada a la Superintendencia y a los Inversionistas Sofisticados sea veraz y que refleje con transparencia la verdadera situación financiera del Banco de Inversión.
- VI. Que el artículo 2 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero establece que, el Sistema de Supervisión y Regulación Financiera, tiene por objeto velar por la eficiencia y transparencia del sistema financiero, así como la adopción de los más altos estándares de conducta en el desarrollo de sus negocios.
- VII. Que el artículo 35 literal b) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que los directores, gerentes y demás funcionarios que ostenten cargos de dirección o de administración en los integrantes del sistema financiero deberán conducir sus negocios, actos y operaciones cumpliendo con los más altos

CNBCR-09/2025	NRP-94 NORMAS TÉCNICAS PARA CALIFICAR A INVERSIONISTAS SOFISTICADOS EN LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

estándares éticos de conducta y actuando con la diligencia debida de un buen comerciante en negocio propio, están obligados a cumplir y velar por que en la institución que dirigen o laboran se cumpla con las disposiciones legales, reglamentarias y normativas que regulan la actividad de los integrantes del sistema financiero así como el de las instrucciones emitidas por la Superintendencia de conformidad a sus facultades legales.

POR TANTO,

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero,

ACUERDA, emitir las siguientes:

NORMAS TÉCNICAS PARA CALIFICAR A INVERSIONISTAS SOFISTICADOS EN LOS BANCOS DE INVERSIÓN

CAPÍTULO I OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS

Objeto

Art. 1.- Las presentes Normas tienen por objeto establecer el procedimiento y los criterios que deberán observar los Bancos de Inversión para determinar si una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, califica como Inversionista Sofisticado previo a la prestación de sus servicios a la misma, según lo establecido en la Ley de Bancos de Inversión.

Sujetos

Art. 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes Normas son los Bancos de Inversión constituidos en El Salvador y sus subsidiarias, según lo establecido en la Ley de Bancos de Inversión.

Términos

Art. 3.- Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado siguiente:

- a) **Activos de fácil liquidación:** De conformidad con el artículo 4 inciso cuarto de la Ley de Bancos de Inversión, son aquellos bienes o recursos propiedad de una persona natural o jurídica que puedan ser usados inmediatamente sin restricciones legales o contractuales, entendiéndose que estos activos se encuentran libres de gravámenes y cualquier restricción que limite su uso o enajenación, tales como: Bitcoin, monedas

CNBCR-09/2025	NRP-94 NORMAS TÉCNICAS PARA CALIFICAR A INVERSIONISTAS SOFISTICADOS EN LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

estables o "Stablecoins" , Bonos del Tesoro, Bonos del Tesoro tokenizados , oro, oro tokenizado, entre otros;

- b) **Banco Central:** Banco Central de Reserva de El Salvador;
- c) **Bancos de Inversión:** De conformidad con el artículo 3 inciso primero de la Ley de Bancos de Inversión, son aquellas instituciones que actúen de manera habitual en el mercado financiero, pudiendo realizar operaciones y prestar servicios exclusivamente con Inversionistas Sofisticados, conforme a las operaciones activas, pasivas y de inversión establecidas en la Ley de Bancos de Inversión o las que conforme a la misma sean debidamente autorizadas por el Banco Central dentro de su competencia;
- d) **Inversionistas Sofisticados:** De conformidad con el artículo 4 de la Ley de Bancos de Inversión, son personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, a las cuales los Bancos de Inversión están habilitados para ofrecer sus servicios;
- e) **Ley:** Ley de Bancos de Inversión; y
- f) **Superintendencia:** Superintendencia del Sistema Financiero.

CAPÍTULO II

DE LA CALIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA SOFISTICADO

Art. 4.- Los Bancos de Inversión tendrán como finalidad ofrecer sus operaciones y servicios únicamente a los Inversionistas Sofisticados que califiquen como tal, según lo establecido en la Ley y las presentes Normas.

Los Bancos de Inversión deberán tener a la vista en todas sus oficinas o agencias, así como exhibir en su sitio de internet, plataformas digitales o aplicación tecnológica que utilicen para prestar sus servicios, la leyenda siguiente: "ESTE BANCO DE INVERSIÓN TIENE AUTORIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO PARA OPERAR COMO BANCO DE INVERSIÓN Y COMO TAL PUEDE REALIZAR OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS ÚNICAMENTE CON INVERSIONISTAS SOFISTICADOS , CALIFICADOS COMO TAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE BANCOS DE INVERSIÓN". Dicha leyenda, deberá encontrarse de manera visible y estar escrita con un tamaño de letra que puedan distinguirla claramente y colocada en un lugar destacado, de tal manera que sea visible por el público.

Habilitación para el ofrecimiento de servicios

Art. 5.- Los Bancos de Inversión podrán ofrecer sus servicios únicamente a Inversionistas Sofisticados una vez haya sido otorgada la autorización por la Superintendencia para el inicio de sus operaciones y hayan sido verificadas materialmente las publicaciones de dicha autorización a que se refiere el artículo 12 de la Ley.

Sobre la calificación de Inversionistas Sofisticados

Art. 6.- Los Bancos de Inversión deberán contar con un proceso que acredite la calidad

CNBCR-09/2025	NRP-94 NORMAS TÉCNICAS PARA CALIFICAR A INVERSIONISTAS SOFISTICADOS EN LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

de Inversionistas Sofisticados de sus clientes, para lo cual deberá los criterios establecidos en la Ley, así como los aspectos siguientes:

- a) Situación y capacidad financiera: Que el inversionista cuente con la libre disposición del dinero en efectivo en moneda de curso legal o activos de fácil liquidación, de conformidad con lo establecido en la Ley, y
- b) Que el inversionista tenga conocimiento en términos y operaciones relacionadas con activos digitales utilizando tecnologías de registro distribuidas o similares como criptomonedas, tokens, entre otros, así como la aceptación de los riesgos asociados a las operaciones a realizar.

La determinación de calidad de Inversionista Sofisticado de cada uno de sus clientes debe ser revisada por el Banco de Inversión como mínimo de manera anual.

La presentación de la información y/o documentación requerida para calificar al cliente y otorgarle la calidad de Inversionista sofisticado no exime al Banco de Inversión de solicitarle la presentación de la documentación requerida para realizar las operaciones de crédito a que se refiere las "Normas Técnicas para Clasificar los Activos de Riesgo Crediticio y Constituir las Reservas de Saneamiento de Bancos de Inversión" (NCF-13) aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.

Debida diligencia

Art. 7.- El Banco de Inversión deberá contar con políticas y procedimientos para realizar la debida diligencia para la identificación y conocimiento de sus inversionistas sofisticados, así como el origen de los fondos y la actividad económica de los mismos, de acuerdo con lo establecido en las leyes, instructivos y regulaciones vigentes relacionadas con la prevención, detección y control del lavado de dinero y de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Información a Inversionistas Sofisticados

Art. 8.- La información sobre las operaciones y servicios, así como su situación financiera, que los Bancos de Inversión proporcionen a las personas naturales o jurídicas que se encuentran interesadas en obtener la calificación de Inversionista Sofisticado e inclusive las que se encuentren calificadas como tal, deberá ser clara, transparente, veraz y completa, de modo que estas puedan tomar decisiones debidamente informadas para realizar sus operaciones con los mismos.

Expedientes de los Inversionistas Sofisticados

Art. 9.- El Banco de Inversión deberá conformar expedientes, ya sea en medios físicos o electrónicos, en los cuales conste todo el proceso y documentos de soporte para la calificación de los Inversionistas Sofisticados de conformidad a lo establecido en la Ley y en las presentes Normas.

CNBCR-09/2025	NRP-94 NORMAS TÉCNICAS PARA CALIFICAR A INVERSIONISTAS SOFISTICADOS EN LOS BANCOS DE INVERSIÓN	
Aprobación: 10/11/2025		
Vigencia: 25/11/2025		

CAPÍTULO III OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA

Tiempo de resguardo de la información

Art. 10.- La información referente los Inversionistas Sofisticados, así como las operaciones que realicen con el Banco de Inversión, deberá conservarse conforme al plazo establecido en la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Sanciones

Art. 11.- Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas serán sancionados de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

Aspectos no previstos

Art. 12.- Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas serán resueltos por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.

Vigencia

Art. 13.- Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco.